

UNIDAD 6 • Taller y Evaluación

El Procedimiento Administrativo

Actividades en clase

1. **Simulación de un procedimiento administrativo sancionador.** Tres equipos: autoridad sancionadora, presunto infractor y observadores. Escenificar: notificación de inicio, ofrecimiento de pruebas, alegatos y resolución. Tiempo: 40 minutos. Producto: acta de la audiencia y resolución final redactada por el equipo de autoridad.
2. **Análisis de plazos en la LFPA.** Cada estudiante recibe un caso con fechas específicas y debe calcular: plazo para resolver, fecha de caducidad y oportunidad para interponer recurso. Tiempo: 20 minutos. Producto: hoja de cálculo de plazos con fundamento legal.
3. **Debate: «Caducidad vs. resolución expresa: ¿debe la autoridad resolver siempre?»**
Un equipo defiende la caducidad como herramienta de gestión; el otro sostiene la obligación de resolver siempre (art. 16, fracc. X LFPA). Tiempo: 25 minutos. Producto: conclusiones por escrito con postura fundamentada.

Taller práctico: escrito de promoción y ofrecimiento de pruebas

Contexto: eres abogado de «Constructora del Norte SA de CV». La SEMARNAT notificó a tu representada el inicio de un procedimiento administrativo por «presunto incumplimiento de la manifestación de impacto ambiental» en un proyecto inmobiliario. Se concede un plazo de 15 días para ofrecer pruebas y formular alegatos.

Instrucciones: redacta un escrito dirigido al Director General de Impacto Ambiental de SEMARNAT que contenga:

1. Encabezado: nombre del promovente, número de expediente y autoridad a quien se dirige.
2. Ofrecimiento de pruebas: al menos 3 tipos (documental, pericial en materia ambiental, inspección ocular) con indicación de los hechos que se pretenden probar con cada una.
3. Alegatos: exposición sucinta de por qué no existe el incumplimiento alegado, citando los principios de legalidad y presunción de legitimidad.
4. Puntos petitorios: solicitar la recepción y desahogo de las pruebas y el dictado de resolución que declare inexistente el incumplimiento.
5. Fundamento legal: artículos 15, 50 a 52 y 56 de la LFPA.

Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Cumplimiento de formalidades del art. 15 LFPA	20%
Pertinencia y variedad de las pruebas ofrecidas	30%
Claridad y estructura jurídica de los alegatos	30%
Congruencia de los puntos petitorios	20%

Casos prácticos

Caso 1: El permiso de construcción y la caducidad

El Sr. Pérez solicita un permiso de construcción el 2 de enero de 2026. La autoridad requiere documentación adicional el 15 de enero; el Sr. Pérez la presenta el 10 de febrero. Tras ello no hay actividad hasta el 15 de junio, cuando le informan que el procedimiento caducó.

Preguntas: ¿Operó la caducidad? ¿Cuándo comienza a contar el plazo del art. 60 LFPA? ¿La carga de impulsar el procedimiento es del particular o de la autoridad?

Guía: el art. 18 establece la continuación de oficio; la caducidad (art. 60) opera solo si la paralización es imputable al interesado. Tras la presentación de documentos (10 de febrero), la carga de impulsar es de la autoridad.

Caso 2: La sanción sin audiencia previa

PROFECO impone una multa de \$500,000 por «publicidad engañosa», sin notificar previamente el inicio del procedimiento ni dar oportunidad de ofrecer pruebas o alegar.

Preguntas: ¿Qué garantía constitucional se violó? ¿Qué dice la tesis P./J. 47/95? ¿Procede el amparo contra esta resolución? ¿Es aplicable la excepción del art. 61 LFPA?

Guía: violación al debido proceso (art. 14 CPEUM). Las formalidades esenciales son notificación, pruebas, alegatos y resolución. Sin notificación previa ni audiencia, el acto es nulo.

Caso 3: El convenio para terminar un procedimiento sancionador

COFECE inicia un procedimiento por prácticas monopólicas. Durante la instrucción, la autoridad y la empresa negocian un compromiso: la empresa modifica sus prácticas y paga una contribución; la COFECE cierra el procedimiento sin sanción.

Preguntas: ¿Es válido el convenio conforme al art. 57, fracc. VI LFPA? ¿Debe ser aprobado por algún órgano superior? ¿Qué pasa si la empresa incumple? ¿Es materia transigible?

Guía: el art. 57-VI exige que no sea contrario al ordenamiento, que no verse sobre materias no transigibles y que satisfaga el interés público. La ley de competencia prevé la terminación anticipada mediante compromisos.